www.LeisMunicipais.com.br

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.146, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021

DISPÕE SOBRE O "TURISMO DE UM DIA", CRIA O "TURISTA LEGAL", E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROGÉRIO SANTOS, Prefeito Municipal de Santos, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em sessão realizada em 16 de dezembro de 2021 e eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.146

Art. 1º Esta lei complementar estabelece regras para o turismo de um dia no Município de Santos.

Parágrafo único. Entende-se por "Turismo de um Dia" as ações de fomento, autorização e regulamentação, no âmbito do Município de Santos, destinadas a organizar o fluxo de pessoas oriundas de outras localidades do país, por meio dos veículos relacionados no §2º do artigo 3º, para atividades e eventos de 01 (um) dia na cidade.

Art. 2º A gestão do "Turismo de um Dia" será exercida pelas seguintes secretarias e órgãos, ou as que venham a substituí-las:

I - Secretaria Municipal de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo - SEECTUR;

II - Secretaria Municipal de Segurança - SESEG;

III - Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos - CET-SANTOS;

IV - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN;

V - Secretaria Municipal de Cultura - SECULT;

VI - Secretaria Municipal de Esportes - SEMES;

VII - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAM.

§ 1º A Coordenação do "Turismo de Um Dia" caberá a SEECTUR.

§ 2º A SEECTUR poderá convidar outras secretarias, órgãos da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal para integrar a gestão do "Turismo de Um Dia".

Art. 3º Os interessados na promoção de eventos deverão acessar, por meio da rede mundial de computadores - Internet, o Sistema Informatizado de Turismo - SISTUR (www.egov.santos.sp.gov.br/turismo), preenchendo o respectivo cadastro com todas as informações requeridas.

§ 1º Para os fins desta lei complementar, serão considerados eventos todas e quaisquer atividades devidamente autorizadas nos seguintes segmentos e locais:

I - praias;

II - cultural;

III - artísticos;

IV - esportivo;

V - city tour;

VI - ecológicos;

VII - acadêmico;

VIII - científicos;

IX - negócios;

X - feiras;

XI - cruzeiros marítimos;

XII - náutico;

XIII - pesca;

XIV - religioso;

XV - fúnebres;

XVI - filantrópicos e assistenciais, dentre outros.

§ 2º O cadastro mencionado no "caput" deste artigo somente será obrigatório quando o acesso à cidade for por meio de vans, micro - ônibus, ônibus, motorhome, trailers e similares ou veículos cuja capacidade seja superior a 10 (dez) pessoas, conforme descrito no Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

§ 3º O cadastro previsto neste artigo não isenta os veículos de possuírem, se for o caso, as devidas licenças e demais autorizações dos órgãos reguladores de transporte de passageiros.

§ 4º O cadastro de que trata este artigo deverá ser efetivado com, no mínimo, 03 (três) dias úteis de antecedência da data do evento.

Art. 4º A SEECTUR, após o cadastro previsto no artigo anterior, emitirá o documento de autorização denominado "Permissão Especial de Trafego - P.E.T." e uma Identificação Visual que deverá ser fixada no para-brisa dianteiro do veículo, permanecendo desde a sua entrada no perímetro urbano de Santos até a sua saída.

§ 1º A "Permissão Especial de Trafego - P.E.T." de que trata o "caput" deste artigo é intransferível.

§ 2º Excetua-se do previsto no § 1º, quando o veículo autorizado na "P.E.T." apresentar problemas mecânicos que acarretem a sua inoperância mecânica, devendo tal fato ser informado por meio do sistema SISTUR e também aos estabelecimentos de hospedagem e estacionamento.

§ 3º A autorização que trata o "caput" deste artigo dependerá do completo preenchimento dos dados no SISTUR, sendo obrigatório nos casos de Turismo de Praia:

I - documento que comprove o pagamento, mesmo que parcial, da reserva em hotéis, pousadas, pensões ou estabelecimentos similares, cujo funcionamento esteja devidamente autorizado no Município de Santos;

II - documento que comprove o pagamento, mesmo que parcial, da reserva em estacionamentos privados, cujo funcionamento esteja devidamente autorizado no Município de Santos.

§ 4º A SEECTUR poderá, no caso de eventos com público estimado superior a 10.000 (dez mil) pessoas, estabelecer a "Parada Turística Pública Temporária" destinada exclusivamente a veículos de transporte coletivo por meio de vans, micro-ônibus, ônibus, motorhome, trailers e similares ou veículos cuja capacidade seja superior a 10 (dez) pessoas, conforme descrito no Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

§ 5º Para as vans, micro-ônibus, ônibus, motorhome, trailers e similares ou veículos cuja capacidade seja superior a 10 (dez) pessoas, conforme descrito no Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com destino ao Terminal Marítimo de Passageiros "Giusfredo Santini" - CONCAIS S.A, com passageiros para embarque e desembarque nos navios de cruzeiros, não se aplica o cadastro prévio no SISTUR.

Art. 5º O embarque e desembarque de passageiros somente será permitido nos locais demarcados para esse fim.

Art. 6º O embarque e desembarque, para os casos de turismo classificados como praia, está autorizado, somente nas áreas devidamente demarcadas próximas ao local da hospedagem informada quando do preenchimento do SISTUR.

Art. 7º Os veículos portadores da "P.E.T." não poderão ser utilizados como transportadores, exceto nas situações de chegada e saída do destino informado quando do preenchimento no sistema SISTUR.

Parágrafo único. Não se aplica a vedação do "caput" deste artigo aos veículos devidamente autorizados para realizarem city-tour.

Art. 8º É vedado o estacionamento dos veículos portadores de "P.E.T.", de que trata esta lei complementar, nas vias e logradouros públicos.

Parágrafo único. Não se aplica o previsto no "caput" deste artigo para os casos de embarque e desembarque nos locais demarcados para esta finalidade.

Art. 9º Os veículos tratados nesta lei complementar não poderão circular nas vias e logradouros públicos do Município de Santos das 00h00 - 7h00, inclusive para embarque e desembarque.

Art. 10. A "Permissão Especial de Trafego - P.E.T.", de que trata a presente lei complementar é exclusiva para um único acesso por dia no Município de Santos.

Art. 11. Não se aplica a presente lei complementar aos veículos destinados ao transporte de pacientes em tratamento médico, operários e similares, de uso oficial dos governos municipais, estaduais e federais dos três poderes, fretamentos profissional e educacional e os veículos identificados com o "Selo

Metropolitano".

Art. 12. O descumprimento da presente lei complementar sujeitará o infrator a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo das demais penalidades previstas no Codigo de Trânsito Brasileiro - CTB e na Lei Municipal nº 3.531, de 16 de abril de 1968 (Código de Posturas do Município de Santos).

§ 1º A multa prevista no "caput" deste artigo será dobrada para os casos de reincidência.

§ 2º A multa prevista no "caput" deste artigo será reajustada, anualmente, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 3º Os recursos oriundos das penalidades enquadradas pelo descumprimento da presente lei complementar serão creditados no Fundo Municipal de Turismo, para financiamento das políticas públicas de turismo.

Art. 13. Caberá às Secretarias Municipais comunicar a SEECTUR, com antecedência, quando da ciência de eventos ou deslocamentos regulados nesta lei complementar.

Art. 14. Caberá à Guarda Civil Municipal a fiscalização da presente lei complementar.

Art. 15. A SEECTUR, por ato próprio, poderá editar normas complementares a esta legislação.

Art. 16. A Secretaria de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo - SEECTUR poderá firmar parcerias ou convênios com Organizações da Sociedade Civil e órgãos da Administração Pública no âmbito dos Municípios, Estados e União.

Art. 17. Ficam revogados os Decretos nº 481, de 06 de abril de 1987; nº 594, de 03 de dezembro de 1987; nº 1.034, de 20 de dezembro de 1989; nº 1.038, de 22 de dezembro de 1989; nº 1.069, de 19 de janeiro de 1990; nº 2.123, de 25 de janeiro de 1994; nº 2.691, de 09 de fevereiro de 1996 e nº 2.962, de 07 de janeiro de 1997.

Art. 18. Esta lei complementar entra em vigor após 90 (noventa) dias da sua publicação.

Palácio "José Bonifácio", em 17 de dezembro de 2021.

ROGÉRIO SANTOS
Prefeito Municipal

Registrada no livro competente.
Departamento de Registro de Atos Oficiais do Gabinete do Prefeito Municipal, em 17 de dezembro de 2021.

RODRIGO SALES
Chefe do Departamento

Obs. Publicado no Diário Oficial de 20/12/2021.

(Projeto de Lei Complementar nº 49/2021 - Autor: Prefeito Municipal)

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 20/12/2021